

HỢP ĐỒNG THI CÔNG

CONSTRUCTION CONTRACT

(Trilingual De-identified Version for Academic Research)

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Số: HYT/LDH/XXXXXX	No: HYT/LDH/XXXXXX
Công trình: NHÀ XƯỞNG XÂY DỰNG SẴN - NHÀ XƯỞNG SỐ 4	Project: READY-BUILT FACTORY - FACTORY NO. 4
Hạng mục: THI CÔNG CẢI TẠO VĂN PHÒNG XƯỞNG - TẦNG 2	Item: RENOVATION OF FACTORY OFFICE - 2ND FLOOR
Địa điểm: TP. HCM	Location: HCMC

Pháp lý căn cứ / Legal Basis

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số: 91/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành	Pursuant to the Civil Code No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015
Căn cứ Luật Thương Mại số: 36/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành	Pursuant to the Commercial Law No. 36/2005/QH11 dated June 14, 2005
Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH11 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII	Pursuant to the Construction Law No. 50/2014/QH11 dated June 18, 2014
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	Pursuant to Decree No. 59/2015/ND-CP of the Government on construction investment project management
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng	Pursuant to Decree No. 46/2015/ND-CP of the Government on quality control and maintenance of construction works

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-XD ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng	Pursuant to Decree No. 37/2015/ND-CP of the Government providing detailed regulations on construction contracts
Căn cứ vào yêu cầu của Bên A và khả năng thực hiện hợp đồng của Bên B	Pursuant to the requirements of Party A and the capacity of Party B
Căn cứ bảng báo giá đã được thỏa thuận giữa hai bên	Pursuant to the agreed quotation between both Parties

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Hôm nay, Ngày.....tháng.....năm 2026, chúng tôi gồm có:	Today, dated .../.../2026, we are:

Bên A (CHỦ ĐẦU TƯ) / PARTY A (THE INVESTOR)

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Tên công ty: HYT (Công ty 100% vốn Đài Loan tại Việt Nam, lĩnh vực công nghệ tiên tiến)	Company: HYT (Taiwanese-invested wholly-owned subsidiary in Vietnam, advanced technology sector)
Đại diện: [REDACTED]	Represented by: [REDACTED]
Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc	Position: Chairman of the Company and General Director
Địa chỉ: TP. HCM, Việt Nam	Address: HCMC, Vietnam
Mã số thuế: [REDACTED]	Tax Code: [REDACTED]
Điện thoại: [REDACTED]	Tel: [REDACTED]

Bên B (ĐƠN VỊ THI CÔNG) / PARTY B (THE CONTRACTOR)

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Tên công ty: LDH (Công ty xây dựng địa phương Việt Nam)	Company: LDH (Vietnamese local construction company)
Đại diện: [REDACTED]	Represented by: [REDACTED]
Chức vụ: Giám đốc	Position: Director

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Địa chỉ: TP. HCM, Việt Nam	Address: HCMC, Vietnam
Mã số thuế: [REDACTED]	Tax Code: [REDACTED]
Điện thoại: [REDACTED]	Tel: [REDACTED]
Số tài khoản: [REDACTED]	Account No: [REDACTED]
Tại ngân hàng: [REDACTED]	With bank: [REDACTED]

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên thống nhất ký kết và thực hiện hợp đồng thi công theo các điều khoản chi tiết như sau:	After discussion and negotiation, both Parties have mutually agreed to enter into and execute this construction contract with the following terms and conditions:

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
ĐIỀU 1. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC	ARTICLE 1. SCOPE AND VOLUME OF WORK
Bên A đồng ý giao cho Bên B thi công cải tạo văn phòng xưởng cho HYT tại địa điểm TP. HCM theo bản vẽ kỹ thuật và báo giá đã được phê duyệt và là một bộ phận không thể tách rời đối với hợp đồng này.	Party A agrees to assign Party B to execute the renovation of the factory office for HYT located at HCMC in accordance with the technical drawings and approved quotation, which shall form an integral part of this Contract.
1.1	1.1
Bên B sử dụng toàn bộ vật tư, chất liệu, mã số màu theo đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, số lượng thể hiện trong phụ lục đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.	Party B shall use all materials, substances, and color codes in strict accordance with the technical specifications, types, and quantities as set out in the appendix mutually agreed upon and signed by both Parties as an attachment to this Contract.
1.2	1.2
Bản vẽ kỹ thuật là căn cứ để nghiệm thu, trừ khi Bên A có	Technical drawings shall serve as the basis for inspection and acceptance, unless otherwise requested in writing

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
yêu cầu thay đổi bằng văn bản.	by Party A.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
ĐIỀU 2. THỜI GIAN THI CÔNG	ARTICLE 2. CONSTRUCTION TIME
2.1	2.1
Thời gian thi công dự kiến là 50 ngày không bao gồm ngày Chủ nhật và ngày lễ, Tết, tính từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng cho Bên B và Bên B nhận được tạm ứng đợt 1 từ Bên A tương đương 40% Tổng giá trị hợp đồng trước thuế theo Báo giá đã được duyệt tại khoản a, Điều 4.1 của Hợp đồng này.	The estimated construction duration is 50 days, excluding Sundays and public holidays, starting from the date Party A hands over the site to Party B and Party B receives the 1st installment payment from Party A, equivalent to 40% of the total Contract value before tax as approved in point a, Clause 4.1 of this Contract.
2.2	2.2
Bên B được phép gia hạn thời gian thi công nếu có phát sinh một trong những lý do sau đây:	Party B shall be entitled to an extension of the construction time if any of the following reasons arise:
Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên A làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.	Any change in the scope of work, design, or construction methods at the request of Party A that affects the contract performance schedule.
Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên A, nhân lực của Bên A hay các nhà thầu khác của Bên A gây ra.	Delays or obstacles on the site caused by Party A, Party A's personnel, or other contractors of Party A.
Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão, lũ, lụt, lở đất, sóng thần, hỏa hoạn, hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh.	Due to the impact of Force Majeure events such as: earthquakes, storms, floods, tornadoes, tsunamis, landslides, volcanic activity, war, or epidemics.
2.3	2.3
Trường hợp Bên B chậm tiến độ thi công do lỗi hoàn toàn thuộc về Bên B và đã được hai Bên xác nhận bằng biên bản, thì Bên B chịu phạt vi phạm với mức 1% giá trị phần công việc bị chậm tiến độ cho mỗi tuần chậm, nhưng tổng mức phạt không vượt quá 8% giá trị Hợp đồng.	In the event that Party B delays the construction progress due to the sole fault of Party B and such delay is confirmed by both Parties in writing, Party B shall be subject to a penalty of 1% of the value of the delayed work for each week of delay, provided that the total penalty shall not exceed 8% of the Contract value.
2.4	2.4

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Không áp dụng phạt chậm tiến độ trong các trường hợp sau:	Progress delay penalties shall not apply in the following cases:
Bên A chậm thanh toán theo Điều 4 của Hợp Đồng;	Party A delays payment in accordance with Article 4 of the Contract;
Bên A thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công;	Party A changes the scope of work, design, or construction methods;
Bên A chậm bàn giao mặt bằng hoặc không phối hợp kịp thời;	Party A delays site handover or fails to coordinate in a timely manner;
Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.	Force Majeure events as stipulated by law.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	ARTICLE 3. CONTRACT VALUE
3.1	3.1
Tổng giá trị hợp đồng tạm tính là 2.277.906.703 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm lẻ sáu nghìn, bảy trăm lẻ ba đồng), bao gồm chi phí cho các hạng mục công việc được quy định tại Bảng báo giá đã được Bên A chấp thuận và đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng 8%.	The total provisional Contract value is VND 2,277,906,703 (In words: Two billion two hundred and seventy-seven million nine hundred and six thousand seven hundred and three Vietnamese Dong), covering the costs for work items specified in the Quotation approved by Party A and including 8% Value Added Tax (VAT).
3.2	3.2
Công việc phát sinh thêm: Bên A có thể yêu cầu Bên B thực hiện một số hạng mục công việc phát sinh thêm không có trong Bảng báo giá ở thời điểm hợp lý. Bên B sẽ đưa ra báo giá và tiến độ thi công cho Bên A phê duyệt trước khi thực hiện. Bên A sẽ không có trách nhiệm thanh toán đối với bất kỳ hạng mục nào không được phê duyệt trước.	Additional works: Party A may request Party B to perform additional work items not included in the Quotation at a reasonable time. Party B shall provide a quotation and construction schedule for Party A's approval prior to execution. Party A shall not be responsible for payment for any items that have not been approved in advance.
3.3	3.3

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Bên A có quyền bằng văn bản yêu cầu hủy bỏ một số hạng mục công việc thuộc phạm vi Hợp Đồng.	Party A has the right to request in writing the cancellation of certain work items within the scope of the Contract.
Trường hợp hạng mục công việc chưa được Bên B triển khai thi công, giá trị của hạng mục bị hủy bỏ sẽ được khấu trừ khỏi tổng giá trị Hợp Đồng.	In the event that the work item has not yet been commenced by Party B, the value of the cancelled item shall be deducted from the total Contract value.
Trường hợp hạng mục công việc đã được khởi công thực hiện, Bên A chỉ được khấu trừ giá trị phần công việc chưa thực hiện, đồng thời có trách nhiệm thanh toán cho Bên B toàn bộ giá trị phần công việc đã thực hiện và các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn:	In the event that the work item has already been commenced, Party A shall only be entitled to deduct the value of the unperformed work, and shall be responsible for paying Party B the full value of the work performed and all actual, reasonable costs incurred, including but not limited to:
• Chi phí vật tư đã mua hoặc đã gia công; • Chi phí nhân công đã huy động; • Chi phí máy móc, thiết bị, quản lý và các chi phí liên quan khác.	• Costs of materials purchased or processed; • Costs of mobilized labor; • Costs of machinery, equipment, management, and other related expenses.
Trường hợp phần lớn khối lượng công việc của hạng mục đã được hoàn thành trước thời điểm Bên B nhận được văn bản hủy bỏ, thì không áp dụng khấu trừ giá trị hạng mục bị hủy, và Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị hạng mục đó theo Hợp Đồng.	In the event that the majority of the work volume for an item has been completed before the time Party B receives the written cancellation, no deduction shall be applied to the value of the cancelled item, and Party A shall be responsible for full payment of that item as per the Contract.
Giá trị quyết toán Hợp Đồng được xác định trên cơ sở giá trị Hợp Đồng ban đầu, các hạng mục phát sinh đã được phê duyệt và các khoản khấu trừ hợp lệ (nếu có) theo quy định tại Điều này.	The final Contract settlement value shall be determined on the basis of the initial Contract value, approved additional items, and valid deductions (if any) as stipulated in this Article.
3.4	3.4
Giá trị quyết toán hợp đồng là giá trị được tính theo khối lượng thực tế nghiệm thu và đơn giá theo như Bảng báo giá đính kèm.	The final Contract settlement value is the value calculated based on the actual inspected and accepted quantities and the unit prices as per the attached Quotation.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN VÀ	ARTICLE 4. PAYMENT AND SETTLEMENT

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG	TERMS
4.1	4.1
Tổng giá trị quyết toán hợp đồng tại Điều 3.1 sẽ được thanh toán thành 05 (Năm) đợt như sau:	The total Contract settlement value in Article 3.1 shall be paid in 05 (Five) installments as follows:

Bảng phân kỳ thanh toán / Payment Schedule

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Tổng giá trị (Gồm thuế VAT) — 100% — 2.277.906.703 VND	Total Value (Including VAT) — 100% — VND 2,277,906,703
Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng — 40% — 911.162.681 VND	1st Installment: Upon signing the contract — 40% — VND 911,162,681
Đợt 2: Sau khi thi công hoàn thiện công tác — Tháo dỡ, chỉnh sửa nền gạch; Cung cấp vật tư đến công trình: dây điện, máng cáp, ống đồng — 30% — 683.372.011 VND	2nd Installment: Upon completion of — Demolition and floor tiling adjustment; Delivery of materials to site: electrical wires, cable trays, copper pipes — 30% — VND 683,372,011
Đợt 3: Sau khi nhập thiết bị chính về dự án, hoàn thành 80% hạng mục xây dựng và phần thô MEP — 15% — 341.686.005 VND	3rd Installment: Upon delivery of main equipment to the project, completion of 80% of construction items and MEP rough-in — 15% — VND 341,686,005
Đợt 4: Sau khi hoàn thành 100% hạng mục, kiểm tra, vận hành — 10% — 227.790.670 VND	4th Installment: Upon 100% completion of items, testing and commissioning — 10% — VND 227,790,670
Đợt 5: Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi bên B phát hành chứng thư bảo lãnh ngân hàng — 5% — 113.895.335 VND	5th Installment: Within 05 working days after Party B issues the bank guarantee — 5% — VND 113,895,335

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Ghi chú: Giá trị thanh toán đợt 3 có thể thay đổi trong trường hợp có phát sinh hoặc thay đổi hạng mục công việc được các Bên xác nhận theo Điều 3.2 và 3.3 của Hợp Đồng.	Note: The 3rd installment payment value may change in case of additions or changes to work items confirmed by the Parties under Articles 3.2 and 3.3 of the Contract.
a) Giá trị hợp đồng sẽ được nghiệm thu dựa trên khối	a) The contract value shall be accepted based on actual

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
lượng thực tế.	quantities.
b) Trong trường hợp phát sinh thêm hạng mục công việc thì việc thanh toán được thực hiện như sau: • 50% giá trị phát sinh ngay sau khi báo giá phát sinh được ký duyệt. • 50% giá trị phát sinh chung với đợt thanh toán thứ 2, với điều kiện Bên A đã kiểm tra, nghiệm thu và Bên B bàn giao công trình hoàn thành.	b) In case of additional work items, payment shall be executed as follows: • 50% of the additional value immediately after the additional quotation is signed and approved. • 50% of the additional value along with the 2nd installment, provided that Party A has inspected and accepted the work and Party B has handed over the completed work.
4.2	4.2
Bên B sẽ gửi Đề nghị thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc trước mỗi đợt đến hạn thanh toán cho Bên A theo thông tin như được quy định tại phần đầu của Hợp Đồng này.	Party B shall send a Payment Request within 3 working days prior to each payment due date to Party A according to the information specified at the beginning of this Contract.
4.3	4.3
Việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B như sau: Tên tài khoản: LDH Số tài khoản: [REDACTED] Ngân hàng: [REDACTED]	Payment shall be made by bank transfer to Party B's account as follows: Account Name: LDH Account No: [REDACTED] Bank: [REDACTED]
4.4	4.4
Trường hợp chậm thanh toán đối với bất kỳ khoản tiền nào, Bên A sẽ trả thêm Bên B một số tiền lãi tương ứng với số ngày chậm trả theo lãi suất quá hạn cao nhất do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán tính trên số tiền chậm trả. Số ngày chậm trả được tính từ ngày liền sau ngày đến hạn thanh toán theo Hợp Đồng này cho đến ngày Bên B nhận được thanh toán đầy đủ.	In case of late payment of any amount, Party A shall pay Party B an additional interest amount corresponding to the number of days of delay at the highest overdue interest rate announced by the State Bank at the time of payment, calculated on the overdue amount. The number of delay days is calculated from the day following the payment due date under this Contract until the date Party B receives full payment.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH	ARTICLE 5. WARRANTY TERMS
5.1	5.1

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Bên B sẽ bảo hành công trình tính từ thời điểm hai Bên ký xác nhận Biên bản nghiệm thu. Trong thời hạn bảo hành, Bên B sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí các hư hỏng do lỗi kỹ thuật liên quan đến công trình này. Thời hạn bảo hành là 12 (mười hai) tháng.	Party B shall provide a warranty for the works starting from the time both Parties sign the Minutes of Inspection and Acceptance. During the warranty period, Party B shall be responsible for repairing, free of charge, any defects caused by technical faults related to these works. The warranty period is 12 (twelve) months.
5.2	5.2
Bên B cam kết có mặt khảo sát và tiến hành sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trên trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A. Thời gian thi công sẽ được Bên B thông báo cho Bên A sau khi khảo sát.	Party B commits to being present for a survey and proceeding with repairs to rectify the aforementioned defects within 03 (three) working days upon receipt of written notice from Party A. The execution time shall be notified by Party B to Party A after the survey.
5.3	5.3
Việc sửa chữa bảo hành chỉ được thực hiện sau khi hai Bên xác nhận bằng biên bản rằng hư hỏng phát sinh do lỗi kỹ thuật thi công của Bên B.	Warranty repairs shall only be performed after both Parties confirm in minutes that the damage arose from Party B's technical construction faults.
Trường hợp Bên B không thực hiện việc sửa chữa trong thời hạn đã thống nhất bằng văn bản sau khi có biên bản xác nhận lỗi nêu trên, thì Bên A mới có quyền thuê Bên thứ ba sửa chữa.	In the event that Party B fails to perform repairs within the period agreed in writing after the fault confirmation minutes mentioned above, Party A shall then have the right to hire a third party for the repairs.
Trong trường hợp đó, Bên B chỉ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí sửa chữa hợp lý, cần thiết và phù hợp với mặt bằng giá thị trường, trên cơ sở dự toán và phạm vi sửa chữa đã được Bên B chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.	In such case, Party B shall only be responsible for paying reasonable and necessary repair costs consistent with market prices, based on the estimate and scope of repairs approved in writing by Party B prior to execution.
Chi phí sửa chữa phải có hóa đơn tài chính hợp lệ và bảng quyết toán chi tiết gửi cho Bên B làm căn cứ thanh toán.	Repair costs must be supported by valid financial invoices and a detailed final settlement statement sent to Party B as the basis for payment.
5.4	5.4
Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:	Party B shall not be responsible for the warranty in the following cases:
Nếu trong quá trình sử dụng Bên A thay đổi thiết kế, kết cấu cũng như chức năng ban đầu mà không thông báo	If, during the course of use, Party A changes the original design, structure, or function without notifying Party B.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
cho Bên B.	
Những hư hỏng, mất mát do Bên A sử dụng không đúng chức năng hoặc gây nên trong quá trình sử dụng, di dời.	Damages or losses caused by Party A's misuse or incurred during the process of use or relocation.
Những vết trầy xước, đổ vỡ do bên A gây nên hay có tính chất phá hoại.	Scratches or breakages caused by Party A or of a destructive nature.
Hư hại do hao mòn tự nhiên, do bị rách, vỡ hoặc tác động ngoại lực khác, hoặc do sử dụng không đúng cách.	Damage due to natural wear and tear, tearing, breaking, or other external force impacts, or due to improper use.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN	ARTICLE 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
6.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A	6.1 Rights and Obligations of Party A
Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Bên B các thông tin, tài liệu, phương tiện có liên quan đến việc thi công theo Hợp Đồng này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, không bị tranh chấp của các thông tin, phương tiện do mình cung cấp.	Provide Party B with full and timely information, documents, and facilities related to the construction under this Contract and be responsible for the accuracy, legality, and undisputed status of the information and facilities provided.
Phối hợp và cân nhắc khi Bên B đưa ra phương án, giải pháp, ý tưởng liên quan đến việc thực hiện thi công. Trường hợp Bên A muốn thay đổi, bổ sung các nội dung đã phê duyệt trước đó thì phải xác nhận bằng văn bản và chịu các chi phí phát sinh (nếu có).	Coordinate and consider the plans, solutions, and ideas proposed by Party B regarding the construction. In case Party A wishes to change or supplement previously approved contents, such changes must be confirmed in writing, and Party A shall bear any incurred costs (if any).
Tạo điều kiện thuận lợi để Bên B tiến hành đo đạc, kiểm tra hiện trường và bàn giao, lắp đặt công trình theo đúng thời gian, địa điểm mà các Bên đã thống nhất. Trường hợp Bên A có thay đổi về thời gian hoặc địa điểm nhận bàn giao, lắp đặt so với đã thống nhất trước đó, các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ do Bên A chịu.	Create favorable conditions for Party B to conduct measurements, site inspections, and handover/installation of the works at the time and location agreed upon by the Parties. If Party A changes the agreed time or location for handover and installation, any incurred costs (if any) shall be borne by Party A.
Thanh toán giá trị Hợp Đồng và các chi phí phát sinh (nếu có) đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Hợp Đồng này.	Pay the Contract value and incurred costs (if any) in full and on time as stipulated in this Contract.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Có quyền kiểm tra, giám sát và yêu cầu Bên B thực hiện thi công đúng thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng và thiết kế như đã thỏa thuận.	Have the right to inspect, supervise, and request Party B to execute the construction in accordance with the agreed time, location, quantity, quality, and design.
Ký kết biên bản nghiệm thu và bảng quyết toán theo yêu cầu của Bên B sau khi việc thi công hoàn thành. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ hồ sơ nghiệm thu hợp lệ do Bên B cung cấp, nếu Bên A không có ý kiến phản hồi bằng văn bản thì được hiểu là Bên A đã chấp thuận kết quả nghiệm thu và có trách nhiệm thanh toán theo Hợp Đồng.	Sign the inspection and acceptance minutes and the final settlement statement at Party B's request upon completion of the construction. Within 05 (five) working days from the date Party A receives full and valid acceptance documents provided by Party B, if Party A does not provide written feedback, it shall be understood that Party A has approved the acceptance results and is responsible for payment under the Contract.
6.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B	6.2 Rights and Obligations of Party B
Đưa ra phương án thiết kế sản phẩm và các giải pháp, ý tưởng liên quan đến việc thực hiện thi công trình Bên A phê duyệt.	Propose product design plans, solutions, and ideas related to the construction for Party A's approval.
Bàn giao và lắp đặt theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm đã cam kết và theo đúng thiết kế đã được Bên A phê duyệt.	Hand over and install in accordance with the committed quantity, quality, time, and location, and in strict compliance with the design approved by Party A.
Bảo quản các tài liệu, phương tiện do Bên A cung cấp để thực hiện việc thi công và hoàn trả lại khi Bên A yêu cầu.	Preserve documents and facilities provided by Party A for construction purposes and return them upon Party A's request.
Thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng.	Perform warranty obligations as stipulated in Article 5 of the Contract.
Bên B không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc cung cấp thi công bị chậm trễ hoặc sai sót do Bên A chậm trễ hoặc sai sót trong việc thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều 6.1 của Hợp Đồng.	Party B shall not be held responsible in the event that construction is delayed or erroneous due to Party A's delay or error in performing its obligations as stipulated in Article 6.1 of the Contract.
Trường hợp Bên A chậm thanh toán quá 07 (bảy) ngày so với thời hạn quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng, hoặc không bàn giao mặt bằng, hồ sơ, điều kiện thi công theo thỏa thuận làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, thì Bên B có quyền tạm dừng thi công cho đến khi các nghĩa vụ nêu trên được Bên A khắc phục đầy đủ. Thời gian tạm dừng thi công do các nguyên nhân nêu trên không được	In case Party A delays payment for more than 07 (seven) days compared to the schedule stipulated in Article 4 of the Contract, or fails to hand over the site, documents, or construction conditions as agreed, affecting the progress, Party B has the right to suspend construction until the aforementioned obligations are fully rectified by Party A. The duration of suspension for the above

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
xem là vi phạm Hợp Đồng của Bên B, đồng thời tiến độ thi công sẽ được gia hạn tương ứng.	reasons shall not be considered a breach of Contract by Party B, and the construction schedule shall be extended accordingly.
Bên B có trách nhiệm về Bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm thiết bị, và Bảo hiểm bên thứ ba.	Party B is responsible for Labor Accident Insurance, Equipment Insurance, and Third-Party Insurance.
Bên B có trách nhiệm bảo vệ công trình thi công và khu vực xung quanh không bị tổn thất về tài sản, nhân mạng và thương tích cho cá nhân liên quan đến công trình và cho Bên thứ ba tại công trường.	Party B is responsible for protecting the construction works and surrounding areas from loss of property, loss of life, and injury to individuals related to the works and to Third Parties at the site.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG	ARTICLE 7. GENERAL PROVISIONS
7.1	7.1
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng này.	Both Parties commit to strictly complying with the terms and conditions of this Contract.
7.2	7.2
Mọi sự điều chỉnh (nếu có) phải được hai bên thống nhất bằng văn bản và lập thành phụ lục đính kèm hợp đồng này. Các phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng này.	Any adjustments (if any) must be mutually agreed upon in writing and established as an appendix attached to this Contract. All appendices shall form an integral part of this Contract.
7.3	7.3
Hợp Đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hay liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được các Bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu việc thương lượng, hoà giải không thành sẽ được đem phân xử tại Tòa án nơi nguyên đơn đặt trụ sở, trừ trường hợp các Bên có lập thỏa thuận Trọng tài bằng văn bản. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thi hành. Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ án phí.	This Contract shall be interpreted and governed by the laws of Vietnam. Any dispute arising out of or in connection with this Contract shall be settled by the Parties through negotiation and conciliation. If negotiation and conciliation fail, the dispute shall be submitted to the competent Court where the Plaintiff is headquartered for settlement, unless the Parties have entered into a written arbitration agreement. The court's judgment shall be final and binding on both Parties. The losing party shall bear all legal costs.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
7.4	7.4
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.	This Contract shall take effect from the date of signing.
7.5	7.5
Bất kỳ sự thay đổi hoặc sửa chữa nào đối với Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận giữa hai bên.	Any modification or amendment to this Contract must be made in writing and confirmed by both Parties.
7.6 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của bên A	7.6 Termination of Contract due to Party A's fault
Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:	Party B has the right to terminate the Contract prematurely in the following cases:
Bên A chậm thanh toán quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng, mặc dù đã được Bên B thông báo, nhắc nhở bằng văn bản hoặc email;	Party A delays payment for more than 30 (thirty) days from the due date as stipulated in Article 4 of the Contract, despite written or email notice and reminders from Party B;
Bên A vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không bàn giao mặt bằng, không cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc không phối hợp thực hiện, làm cho Bên B không thể tiếp tục thi công;	Party A seriously breaches its obligations under this Contract, including but not limited to failure to hand over the site, failure to provide records/documents, or failure to coordinate, making it impossible for Party B to continue construction;
Việc tạm dừng thi công theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng kéo dài quá 30 (ba mươi) ngày mà Bên A không có biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục triệt để các vi phạm nêu trên.	The suspension of construction as stipulated in Article 6 of the Contract lasts for more than 30 (thirty) days and Party A fails to take remedial measures or fails to fully rectify the aforementioned breaches.
Khi Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại khoản này:	When the Contract is terminated under this clause:
Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B toàn bộ giá trị khối lượng công việc đã thực hiện, các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh và các khoản tiền còn nợ (nếu có) tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng;	Party A is responsible for paying Party B the total value of the work performed, actual and reasonable costs incurred, and any outstanding debts (if any) up to the time of termination;
Bên B không bị xem là vi phạm Hợp đồng, không phải chịu phạt vi phạm hay bồi thường thiệt hại cho Bên A;	Party B shall not be considered in breach of the Contract, and shall not be subject to any penalties or compensation for damages to Party A;
Các quyền và nghĩa vụ của các Bên đã phát sinh trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành	Rights and obligations of the Parties arising before the time of termination shall remain in full force and effect.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật có liên quan.	
7.7 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của bên B	7.7 Termination of Contract due to Party B's fault
Bên A có quyền chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn chỉ trong trường hợp Bên B vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này và lỗi hoàn toàn thuộc về Bên B, với điều kiện:	Party A has the right to terminate the Contract prematurely only if Party B seriously breaches its obligations under this Contract and the fault lies entirely with Party B, provided that:
Bên A đã có thông báo bằng văn bản yêu cầu Bên B khắc phục vi phạm;	Party A has provided written notice requesting Party B to remedy the breach;
Bên B không khắc phục vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ;	Party B fails to remedy the breach within 15 (fifteen) working days from the date of receipt of a valid notice;
Vi phạm của Bên B làm cho mục đích của Hợp Đồng không thể thực hiện được.	Party B's breach renders the purpose of the Contract unachievable.
Khi Hợp Đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều này:	When the Contract is terminated under this Article:
Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B giá trị khối lượng công việc Bên B đã thực hiện, các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh tính đến thời điểm chấm dứt;	Party A is responsible for paying Party B the value of the work volume performed, and actual, reasonable costs incurred up to the time of termination;
Bên B có trách nhiệm khắc phục các tồn tại (nếu có) trong phạm vi công việc đã thực hiện;	Party B is responsible for rectifying any outstanding issues (if any) within the scope of work performed;
Việc chấm dứt Hợp Đồng không làm ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của Bên A (nếu có) theo quy định pháp luật, nhưng chỉ trong phạm vi thiệt hại thực tế và được chứng minh.	The termination shall not affect Party A's right to claim damages (if any) under the law, but only within the scope of actual and proven damages.

Tiếng Việt (Vietnamese)	English
Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.	This Contract is made in 02 original copies; each Party shall keep 01 copy of equal legal validity.

ĐẠI DIỆN BÊN A [REDACTED]	FOR PARTY A [REDACTED]
----------------------------------	-------------------------------

ĐẠI DIỆN BÊN B [REDACTED]

FOR PARTY B [REDACTED]